

BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Müşteri Sabit No :

Ad Soyad / Unvan :

TCKN / VKN :

I. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

1. Amaç ve Kapsam

Müşterinin Bank Mellat Türkiye Şubeleri nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında, bu hesaplarla ilintili ya da bağımsız olarak verilecek tüm bankacılık hizmetlerine ilişkin koşulların belirlenmesi ve ilgili işlemlerin Banka tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında bu Bankacılık Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle 'Sözleşme' olarak ifade edilecektir) hükümleri uygulanacaktır.

2. Tanımlar

İşbu sözleşmede kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir.

Banka : Bank Mellat İstanbul Türkiye Merkez ve Türkiye'deki diğer şubelerini,
Bilgilendirme Formu : Müşterinin bireysel nitelikli müşteri olması halinde, geçerli mevzuat çerçevesinde hazırlanarak işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturmak üzere müşterinin onayına sunulan; bankacılık hizmetlerinde uygulanacak faiz, ücret, masraf, komisyon vb. maddi yükümlülük doğuran unsurların yer aldığı formları,

BSMV : Banka Sigorta Muameleleri Vergisi'ni,

Hesap : Bu sözleşmede adı / unvanı belirtilen müşteri adına açılan TL-Türk Lirası/ YP-Yabancı Para cinsinden her türlü mevduat hesaplarını,

Hesap Özeti : Müşterinin talebi halinde gönderilen, bu sözleşme kapsamındaki hesaplarla ilgili alacak ve borç hareketlerini gösterir hesap dökümünü,

KKDF : Kaynak Kullanım Destekleme Fonu'nu

Müşterek Hesap : Üzerinde hesap sahiplerinden her birinin ayrı ayrı veya hesap sahiplerinin ancak birlikte tasarruf edebildiği ortak hesabı,

Müşteri : İşbu sözleşmede yetki ve sorumlulukları belirtilmiş adına / adlarına hesap / hesaplar açılan ve bu sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilmiş olan hizmet ve ürünleri kullanmaya yetkili olan gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

II. TEMEL HÜKÜMLER

3. Bilgilendirme

Müşterilerin, Banka'nın her şubesinden güncel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi'nin bir örneğini edinmek hakkı mevcuttur. Ayrıca güncel Sözleşme'nin bir örneği Banka'nın internet sitesinde bulunmaktadır.



2017/01

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ

Tic.Sic.No: 181790 - İstanbul www.mellatbank.com

MERSİS NO 0140003254400014

Sayfa 1 / 20

31. İşbu Sözleşme hükümleri, Müşteri adına Banka nezdinde her ne nam altında olursa olsun, açılmış ve açılacak bütün Hesapları kapsar. İlave bir Bankacılık Hizmet Sözleşmesi imzalanmadıkça, Banka nezdinde, aynı ya da farklı türde birden fazla Mevduat Hesabı bulunması ya da açılması halinde bu Sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını ve bu mevduat hesaplarının yenilenmesinde de Sözleşmede yer alan usul ve esasların uygulanacağını Taraflar kabul eder.

32. Sözleşmede yer almayan ancak Banka tarafından ilgili bankacılık hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri'nin imzalayacağı her türlü Sözleşme, taahhüt, talimat, bilgilendirme formu ve her türlü formlar vs. belgeler Sözleşme'nin ayrılmaz bir bütünü ve parçasıdır.

33. Sözleşme'nin Müşteri tarafından imzalanmış olması, Banka tarafından aranan diğer şartlar Müşteri tarafından yerine getirilmiş olmadıkça Banka'yı Sözleşme tahtındaki tüm bankacılık hizmetlerini sunma yükümlülüğü altına sokmaz.

4. Müşterinin İşbirliği Yükümlülüğü

41. Müşteri, yürürlükte olan ve Sözleşme'nin yürürlükte olacağı süre içerisinde yürürlüğe girecek her türlü mevzuata uygun davranacağını, Sözleşme konusu bankacılık hizmet, ürün ve işlemlerini kullanırken istisnasız her türlü mevzuat hükümleri dairesinde hareket edeceğini kabul ve taahhüt etmekte olup, mevzuata aykırılık durumunda Banka yazılı bildirimde bulunmak ve Sözleşmeyi feshetmek sureti ile hesaplarını kapatabilecektir. Bu durumda Müşteri'nin kapatılan hesapları ile ilgili olarak, Sözleşme'nin "Sözleşmenin Feshi ve Hesabın Kapatılmasına İlişkin Hükümler" başlıklı maddesindeki düzenlemeler geçerli olacaktır.

42. Tüm Müşteriler Banka'nın, ilgili mevzuat çerçevesinde zaman zaman kendilerinden talep edebileceği tüm belgeleri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak sağlayacaktır. Müşterinin yabancı bir kişi olması durumunda veya belgelerin yabancı dilde yazılmış olması durumunda Banka bu belgelerin masrafı müşteri tarafından ödenecek olan noterce tasdikli tercümelerini isteyebilir.

43. Müşteri, Banka'ya vermiş olduğu bilgilerde zaman içinde meydana gelebilecek telefon, adres, unvan, nevi değişikliği, medeni durum, yasaklılık, kısıtlama, yetki/yetkili değişikliği, vekaletten azil gibi değişiklikler ile hesap açılışı formlarında yer alan bilgiler ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü değişiklikleri derhal ve herhalde söz konusu değişikliğin vukua gelmesini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Banka'ya yazılı olarak bildirmek ve değişikliğe ilişkin Banka tarafından talep edilecek usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgeleri sunmak zorundadır. Aksi takdirde, Banka sorumlu tutulamaz.

44. Banka tüm işlemlerinde Müşteri tarafından yatırılan para ve kıymetli evrak ve sair varlığın kaynağının gösterilmesini ya da kanıtlanmasını talep edebilir.

45. Müşteri, Sözleşme kapsamında yapacağı işlemler ile ilgili olarak Banka tarafından yürürlükteki Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri tahtında kendisinden istenebilecek her türlü kimlik bilgilerini ve teyidi için gerekli belgeleri ibraz etmeyi kabul eder. Banka, Müşteri'den her işlem sırasında nüfus hüviyet cüzdanı veya başka bir resmi kimlik ibrazı isteyebilir. Banka, ayrıca hesap açılışı esnasında Müşteri'den anılan hesabın açılış amacı hakkında da bilgi ve belge talep edebilir. Müşteri'nin söz konusu bilgi ve belgeleri ibraz etmemesi halinde Banka'nın işlem yapmama hakkı saklıdır. Müşteri, vergi kimlik numarasını bildirmekle de yükümlü olup, aksi hallerde, Banka derhal işlemleri durdurabilecek ve/veya Sözleşmeyi feshedebilecektir.

46. Bankaya yatırılmış ve yatırılacak varlıklar mutlaka gerçek sahipleri adına ve hesabına yatırılmalıdır. Müşteri, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca; Banka nezdinde adına açılmış bulunan her türlü hesapları üzerinde kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde, kimin hesabına işlem yaptığını Banka'ya yazılı olarak bildireceğini



2017/01

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ

Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com

MERSİS NO 0140003254400014

Sayfa 2 / 20

kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri, hesabına işlem yaptığı gerçek kişilerin ve hesabına işlem yapılanın bir tüzel kişilik olması halinde bu tüzel kişiliği temsile yetkili gerçek kişi ve kişilerin kimlik bilgilerini de Banka'ya derhal yazılı olarak bildireceğini de kabul eder.

47. Müşteri, Sözleşmedeki hizmetlerden yararlanmak için Banka'ya verdiği tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan eder. Müşteri, bu bilgilerin doğruluğuna güvenerek işlem yapan Banka'nın, bilgilerin eksik, hatalı ya da yanlış olmasından kaynaklanan bir zararının oluşması halinde, bu zarardan sorumlu olacaktır.

48. Müşteri, Banka ile arasında Sözleşme kapsamında sağlanacak hizmetlerden dolayı tesis edilen/edilecek Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun düzenlemeleri ile getirilen sürekli iş ilişkisi nedeniyle, Sözleşmede belirtmiş olduğu adres bilgilerinin doğru olduğunu, Sözleşmeden kaynaklı hizmetlerden birinin sağlandığı anda ya da sağlanmadan önce belirttiği Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde adresini Banka'ya teyit etmeyi kabul eder. Müşteri ayrıca, bildireceği adres değişikliğini değişiklik tarihinden itibaren aynı usulde sürekli iş ilişkisi tesis edildiği anda ya da tesis edilmeden önce Banka'ya ibraz etmeyi kabul eder. Müşteri, belgeleri ibraz etmemesi halinde oluşabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; gerekli görüldüğü takdirde Banka'nın sürekli iş ilişkisini sona erdirmeye, işlemleri gerçekleştirmeye ve mevcut sözleşmeleri feshetme yetkisi bulunduğunu kabul eder.

5. Banka ve Müşteri Sırrı

51. Banka, Müşteri'nin Sözleşme hükümleri tahtında Banka tarafından kendisine verilen hizmetler nedeniyle vakıf olduğu Müşteri'ye ait kimlik bilgileri, adres, istigal konusu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü müşteri sırlarını, Müşteri'nin talep ettiği ürün/hizmetin üçüncü kişilerle işbirliği sonucu sağlanması halinde işbirliğinin diğer taraflarıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile yasalarca açıkça yetkili kılınan merciler dışında saklamak ve üçüncü şahıslara ifşa etmemekle yükümlüdür.

52. Müşteri, bu madde kapsamında paylaşılacak bilgilerin, sır saklama yükümlülüğünün ihlali niteliğinde olmadığına muvafakat eder.

III. HESAPLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

6. Genel Olarak

61. Vadeli Mevduata ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Müşteri mevduatını bizzat kendisi çekebileceği gibi, Banka tarafından kabul edilebilir bir talimat ile bir başkasını da mevduatını çekebilmesi için yetkilendirebilir veya 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 60'ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kendisinin ya da bir başkasının Türkiye'de veya yurtdışında kurulu bir başka banka nezdindeki hesabına aktarabilir.

62. Sözleşme'de düzenlenen her türlü Hesaplardan yapılan para çekme işlemlerinde, yapılan işlemin valörü aynı iş günü; para yatırma işlemlerinde ise valör, işlem tarihini izleyen iş günü olacaktır.

63. Faiz hesaplarında küsuratlı bir rakamın ortaya çıkması durumunda; söz konusu tutarın ondalık kısımlarındaki 00-49 arası değerler alt değere, 50-99 arasındaki değerler ise üst değere yuvarlanacaktır. (Örnek: 1,2549- 1,25; 1,2550-1,26)

64. Müşteri, Banka ile anlaşmak şartıyla, gerektiğinde adına birden fazla hesap açabilir. Müşteri'nin Banka'da birden fazla hesabı var ise Banka, Müşteri'nin herhangi bir talimatı olmaksızın, bu hesaplar arasında dilediği şekilde ve zamanlarda kendi



2017/01

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com
MERSİS NO 0140003254400014

takdirine göre, her türlü virman ve hesap aktarmalarını yapabilir. Sözü geçen hesapları birleştirerek tek hesap haline getirebilir. Banka kendi alacak, hak, talep ve teminat istemleri ve sair hakları ile muhtemel hak, talep ve alacakları için hesabın tamamını ya da bir bölümünü bloke ederse ya da arbitraj yapma, rehin, hapis, takas veya mahsup haklarını kullanırsa, Müşteri bu sebeplerden dolayı herhangi bir talep ileri süremez.

65. Müşteri, adına açılan hesaptan/hesaplardan doğan ve doğacak tüm borçlarına karşılık, Banka'nın tüm şubelerinde bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi hülul etmiş veya etmemiş bütün alacak mevduat hesapları, nakit, senet ve sair tüm kıymetli evrak üzerinde, Banka'nın herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın virman, takas ve hapis hakkını kullanıp kullanmamakta veya istediği zaman kullanmakta tamamen muhtar olduğunu, virman ve takas hakkının müşterinin keşide ettiği/edeceği çeklerin ibrazı anında kullanılmaması halinde karşılıksız çek tanzim edilmesinden doğan tüm hukuki ve cezai mesuliyeti tamamen Müşteri'ye ait olup, Banka'nın bu durumda hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

66. Müşteri, kendisinin ve/veya ödeme/tahsilat yapacağı gerçek veya tüzel kişilerin hesap bakiyelerinin yeterli bulunmaması durumunda Banka işlemi gerçekleştirmekle yükümlü bulunmadığını, ayrıca, Müşterinin ya da gerçek veya tüzel kişilerin iflası ve hesabına haciz, ihtiyati tedbir konulması halinde, müşteri ya da gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili olarak Bankaya gönderdiği işlemlerin gerçekleşmeyebileceğini bu durumda Bankanın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Banka, sehven hatalı yaptığı ödemelere/tahsillatlara ilişkin tutarları dilediği zaman müşteri hesabına borç/alacak kaydederek re'sen düzeltilebilecektir. Müşteri, yetkilendirmedeği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme/tahsilat işlemini öğrendiği andan itibaren bankaya gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini talep edebilir.

67. Müşterinin bu sözleşme kapsamındaki hesabın/hesapların en az bir yıl süre ile hareket görmemesi veya bakiyesinin/bakiyelerinin bankanın belirleyebileceği veya değiştirebileceği tutarın altında kalması durumunda Banka müşteriye 30 gün içinde ihbarda bulunmak suretiyle bu hesapları kapatmaya yetkilidir. Hiçbir süre ve mevduat ortalaması ile bağlı olmaksızın Banka, Müşteri hesabını/hesaplarını teknik zorunluluklar nedeniyle aynı şubede başka bir hesaba kaydedip yeni bir hesap numarası altında takip etmeye yetkilidir. Bu tür hesaplara da işbu sözleşme hükümleri uygulanır.

7. Mevduatın Sigortalanması

7.1. Banka'nın yurt içi şubeleri nezdinde bir gerçek kişi tarafından açılmış olan Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğine haiz, altın depo ve döviz tevdiat hesaplarının, "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri gereği belirlenen tutarda sigorta kapsamındadır.

8. Mevduat, Emanet ve Alacakların Zamanaşımına Uğraması

8.1. Banka'nın emanetinde bulunan hisse senedi ve tahviller, yatırım fonu, çek karnesi teslim edilmemiş dahi olsa çek karnesi olan Müşteri adına açılan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat, alacak ve emanetlerin zamanaşımı süresi sonuna kadar işleyecek faizleri de dahil olmak üzere her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan Müşteri'nin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrayacaktır. Böyle bir durumda Banka, bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 50 TL (Elli Türk Lirası) ve üzerindeki Müşteri'ye ait her türlü mevduat ve alacakların Tasarruf



(Elli Türk Lirası) ve üzerindeki Müşteri'ye ait her türlü mevduat ve alacakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar Müşteri'yi iadeli taahhütlü mektupla uyaracaktır. Söz konusu mevduat ve alacaklar ile tutarı 50 TL'nin (Elli Türk Lirası) altındaki her türlü mevduat ve alacaklar, Şubat ayının başından itibaren Banka'nın internet sitesinde liste halinde dört ay müddetle ilan edilecektir. Ayrıca Banka, söz konusu listelerin internet sitesinde ilan edildiği hususunu, Şubat ayının onbeşinci gününe kadar ülke genelinde yayım yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listelerinde tirajı en yüksek ilk beş gazeteden ikisinde iki gün süreyle de ilan edecektir. İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, banka tarafından eşzamanlı olarak ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na gönderecektir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Kuruluş Birlikleri bu listeleri Nisan ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitelerinde yayınlar. İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat ve alacaklardan Haziran ayının onbeşinci gününe kadar Müşteri veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faizi ile birlikte Haziran ayı sonuna kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun TCMB hesaplarına veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek Bankaların nezdindeki hesaplarına, Banka tarafından devredilecek ve devir tarihi itibarıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu tarafından gelir kaydedilecektir. Kiralık kasalardaki kıymetler için zamanaşımı, kasanın en son açıldığı tarih ile kasa kira bedelinin en son tahsil edildiği tarihten itibaren başlar. Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydı ile açtırılan hesaplarda zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar. Yetkili merciler tarafından üzerine bloke konulan hesaplarda zamanaşımı blokenin konduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder.

9. Vadesiz Hesaplar

91. Vadesiz Hesap, önceden herhangi bir vade tayin edilmeksizin, Müşteri tarafından talep edildiğinde Banka tarafından hesaptaki mevcut tutarların ödenebildiği hesap türüdür. Banka, bu tür hesaplara faiz verip vermemekte serbesttir. Vadesiz Hesaplara faiz tahakkuk ettirildiği takdirde, bu faizler yılsonlarında anaparaya eklenecektir. Söz konusu hesaplara uygulanan faiz oranları, ilgili mevzuat veya Banka tarafından değiştirildiği takdirde faiz tutarı, değişiklik tarihinden itibaren herhangi bir ihbara gerek olmaksızın yeni faiz oranı üzerinden hesaplanacaktır. Müşteri, talebi halinde, Vadesiz Hesaplarda bulunan mevcudunu, Türk Medeni Kanunu'nun rehinlere ve hapis hakkına ve Türk Borçlar Kanunu'nun alacağını devir ve temlikine takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydı ile geri alma hakkına sahiptir.

92. Bu sözleşme kapsamındaki vadesiz hesapların yıllık ortalama alacak bakiyesinin, bankanın tek yanlı olarak belirleyeceği ve ileride Müşteriye ihbara gerek olmaksızın değiştirebileceği yıllık ortalama alacak bakiyenin altında kalması halinde Banka bu hesaplara faiz vermeme hususunda yetkili ve muhayerdir.

93. Vadesiz hesapların yenilenmesi halinde Müşteri tarafından herhangi bir itirazda bulunulmadığı müddetçe, Müşteri'nin imzalamış olduğu işbu Sözleşme hükümleri geçerli sayılacaktır.

10. Vadeli Hesaplar

10.1. Vadeli Hesap, önceden tayin edilen vadede, Banka tarafından ilan edilen tutarın altında olmayan anaparanın Banka'nın uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanan bir faiz tutarı ile nemalandırılan hesap türüdür. Vadeli Hesaplardan vadesinden önce para çekilmesi halinde, çekilen ve/veya hesapta bırakılacak paraya faiz işletip işletmemeye, işlettiği takdirde ise Vadesiz Hesaplar için uygulanan faiz veya başkaca



2017/01

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ

Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com

MERSİS NO 0140003254400014

çekilen miktar itibariyle farklı faiz oranları belirlemeye Banka yetkilidir. Banka, ilan edilen tutarın altında kalan tutarlar için Vadeli Hesap açmama hakkına sahiptir.

102. Banka tarafından 6 (altı) aydan uzun vadeli mevduatlarda yürürlükteki ilgili mevzuat kapsamında değişken faiz oranı uygulanabilecektir.

103. Vadeli mevduat hesaplarında, hesabın türüne göre ve Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine göre belirlenen azami miktar ve oranları aşmayacak şekilde uygulanacak faiz oranları ilan edilir ve bu faiz oranları üzerinden belirlenen Vadeli Hesaplar vade sonuna kadar değiştirilemez.

104. Vadeli Hesaplarda, vade günü mesai saati bitimine kadar hesabın kapatılmaması halinde; Müşteri'nin yeni vade sonunun hafta sonu tatiline gelmesi ve bu vadenin ilk iç gününe ötelenmesi hususunda talimat vermesi durumunda, yeni bir vade ve vade yenileme tarihinde Banka'da geçerli olan faiz oranı üzerinden; Müşteri'nin vadenin yenilenmesine ilişkin talimat vermemesi halinde ise, aynı vade ile vade yenileme tarihinde Banka'da geçerli olan faiz oranı üzerinden yenilenmiş sayılacaktır.

105. Yukarıdaki paragrafta belirtilen her iki durumda da Müşteri'nin Banka'dan vade bitimindeki ödeme yapılmasını talep hakkı, vadenin sona erdiği tarihteki faiz oranı üzerinden hesaplanacak tutarda olacaktır.

106. Müşteri ile Banka arasındaki Sözleşme ile kararlaştırılan vade ve ihbar süresi hakkında belirlenen hükümler saklıdır.

107. Vadeli hesapların yenilenmesi halinde Müşteri tarafından herhangi bir itirazda bulunulmadığı müddetçe, Müşterinin imzalamış olduğu işbu Sözleşme hükümleri geçerli sayılacaktır.

11. Müşterek Hesaplar

11.1. Türk Medeni Kanunu'nun "Müşterek Mülkiyet" e ilişkin hükümleri doğrultusunda, iki veya daha fazla kişinin birlikte açtıkları hesaplardır. Müşterek Hesap Sahiplerinin, aksine müştereken yaptıkları yazılı bir bildirim olmadığı müddetçe Müşterek Hesap Sahipleri eşit hak ve pay oranlarına sahip olup Banka'ya karşı her türlü borç, taahhüt ve yükümlülüğünden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

11.2. Müşterek Hesabın açılışı esnasında Taraflarca hesap üzerinde birlikte tasarruf edileceğine yönelik yazılı bir talimat verilmediği takdirde, Müşterek bir hesabın sahiplerinden her biri tek başına hesapta, Hesap Sahibi sıfatıyla, kısmen veya tamamen bu hesaptaki mevduatı çekebilmeye, hesabı kapatabilmeye, kendisinin yapabileceği her türlü işleme ilişkin vekâlet vermeye, vekâleti iptal etmeye ya da sınırlamaya ve genel olarak hesapta bulunabilecek tüm değerler üzerinde münferiden ve sadece kendi imzasıyla dilediği işlem, eylem ve tasarrufta bulunmaya yetkilidir. Müşterek Hesap Sahiplerinden her biri diğer Hesap Sahibi veya Sahiplerinin hesabı tek başına kullanmasından doğacak sonuçları kabul ederler. Banka, Hesap Sahiplerinden herhangi birinin işlem, tasarruf, talimat veya emrini yerine getirmekle diğer bütün Hesap Sahiplerine karşı ibra edilmiş olur.

11.3. Banka, aksine yazılı talimat verilmedikçe, Hesap Sahiplerinden birinden ve/veya birkaçından alınan tutarlar için müşterek hesabı alacaklandırmaya mezu ve yetkilidir. Hesap Sahiplerinden her biri çek ve/veya diğer kambiyo senetlerini ve karşılığında para ödenmesini gerektiren ve sair kıymetli evrakı ciro etmeye ve hesaba yatırmaya mezu ve yetkilidir.

11.4. Hesabın Banka'nın bir şubesinden diğer şubesine naklinde her bir Hesap Sahibi tek başına yetkili sayılır.



2017/01

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ

Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com

MERSİS NO 0140003254400014

Sayfa 6 / 20

11.5. Mevcut tek kişiye ait bir hesaba ya da müşterek bir hesaba başka bir veya birkaç kişinin katılması Hesap Sahiplerinin tümünün birlikte ve yazılı olarak Banka'ya yapacakları istek üzerine bankanın kabulü ile mümkündür.

11.6. Hesap Sahipleri hesap üzerindeki haklarını hiçbir suretle başkasına devir ve temlik edemezler. Şu kadar ki Banka dilerse Hesap Sahiplerinin birinin veya birkaçının veya tümünün hesabı devir ve temlik konusundaki tasarrufunu ve/ veya talimatını yerine getirmeye ve hesap sahiplerinden yalnız birini dahi tek başına hesabın tümünü küll olarak ya da kısmen başkalarına temlik ve devre mezun ve yetkili saymaya ve buna göre işlem yapmaya mezun ve yetkili olup bu yüzden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

11.7. Müşterek Hesap Sahiplerinden her biri Banka'ya yazılı başvurmak sureti ile hesap sahipliğinden çekilebilir. Hesap sahipliğinden çekilen, hesap üzerindeki haklarını diğer hesap sahiplerine, müşterek hesabın şartlarına tabi olmak üzere temlik etmiş sayılır.

11.8. Müşterek Hesap Sahiplerinden herhangi birinin vefat ettiği, medeni hakları kullanma ehliyetinin ortadan kalktığı, adli mercilere iflas, haciz ve ihtiyati tedbir vazedildiği hallerde, hesap sahiplerinin müştereken yaptıkları yazılı bir bildirim ile Müşterek Hesap'taki pay oranları belirlenmemiş ise, hesap sahiplerinin pay oranları birbirine eşit addedilerek sadece vefat eden, medeni hakları kullanma ehliyeti kısıtlanan ve/veya adına haciz, iflas, ihtiyati tedbir vs. takyidat vazolunan hesap sahibinin payı kanuni işleme tabi tutulacaktır. Hesap Sahiplerinin müştereken yaptıkları yazılı bir bildirim ile Müşterek Hesap'taki pay oranlarını belirlemiş olmaları durumunda ise bu kez, sözü edilen kanuni işlem(ler) sadece ilgili hesap sahibine ait pay üzerinde uygulanacaktır.

11.9. Hesap Sahiplerinden birinin ölümü halinde, diğer Hesap Sahiplerine yapacağı ödemelerden dolayı vergi dairelerine ve ölen hesap sahibinin mirasçılara karşı doğabilecek sorumluluklarını, hayatta olan Hesap Sahipleri payları oranında üzerlerine almış sayılacaklardır.

11.10. Müşterek Hesap Sahipleri, ilgili hesaba ilişkin olarak Hesap Sahiplerinden herhangi birine yapılacak olan tebligatın Hesap Sahiplerinin tümüne yapılmış tebligat yerine kaim olacağını beyan ve kabul ederler.

12. Yabancı Para Üzerinden Açılan Hesaplar

12.1. Mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere ve Müşteri'nin aksine yazılı bir talimatı olmadığı takdirde, hesabın açıldığı para cinsinden başka bir para cinsiyle hesaba yatan miktarlar Banka tarafından hesabın açıldığı para cinsine çevrilir. Şu kadar ki, Banka dilerse bu şekilde hesaba yatan bir parayı çevirmeksizin yatırıldığı para cinsinde bırakmaya ve gerekirse bu amaçla re'sen aynı şartlara tabi başka bir hesap açmaya yetkilidir. Banka, bu gibi işlemlerde mevzuat çerçevesinde işlem anında mevcut olan cari banka kurunu uygulayabilecektir. Ayrıca Müşteri'nin aksine yazılı bir talimatı olmadığı takdirde, Banka, hesabın açıldığı para cinsinden başka bir para cinsi ile ödeme yapılması konusundaki talepleri karşılamayabilecek ve hesabın açıldığı para cinsi dışındaki ödeme isteklerini reddedebilecektir.

12.2. Müşteri; Vadesiz Döviz Tevdiat Hesapları arasında yapılacak virman işlemleri sırasında, iki yabancı paranın değiştirilmesinden doğabilecek zararın kendisine ait olacağını; kurlar arasında farka ve söz konusu zarara tekabül eden TL'ler ile bundan doğacak BSMV'nin Banka nezdindeki TL ya da Vadesiz Döviz Tevdiat Hesaplarına borç kaydedilmesi hususunu kabul eder. Müşteri, efektif ve döviz alış kurları farklı olan döviz cinslerinin efektifleriyle açılmış Vadesiz Döviz Tevdiat Hesabı üzerine çek keşide etmesi halinde, dönüştürme işlemi sonucunda oluşacak farkın Vadesiz Döviz Tevdiat Hesabından karşılanacağını kabul eder.



2017/01

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com
MERSİS NO 0140003254400014

12.3. Bir para cinsinden başka bir para cinsine çevirmede Banka işlem tarihinde cari olan komisyon ve giderleri tahsil etmekte serbesttir.

12.4. Müşterilerin Türk Lirasından başka paralar üzerinden mevcut alacak bakiyelerinin karşılıkları, Banka'nın bahis konusu yabancı paranın dahil bulunduğu para sahası içinde veya dışında bulunan yurtdışı şubelerinde veya muhabirleri nezdinde bu yabancı paralar üzerinden Banka adına fakat Müşteri'nin hesabına, riskleri Müşteri'ye ait olmak üzere yatırılır.

12.5. Banka yabancı para ile açılmış bir hesaptan ileri gelen tüm borçlarını Müşteri'ye o yabancı para üzerinden hazırlanmış Banka'nın yurtdışı şube veya muhabiri üzerine çekilmiş bir ödeme çek emri göndermek suretiyle tasfiye edebilir ve bütün borçlarından kurtulabilir. Banka bu işlemi yaparken Müşteri'nin ödemesi gereken faiz, masraf, komisyon, vergi ve sair yükümlülüklerin tutarını Müşteri'nden kesebilir. Yine Banka dilerse yabancı para ile açılmış hesapların alacak bakiyelerinden doğan borçlarından bu yabancı paranın bulunduğu memleketteki Banka, şube veya muhabirindeki alacağın temlikini kapsayan belgeleri Müşteri'ye göndermek suretiyle tamamen kurtulabilir. Yabancı para (döviz) üzerinden açılan hesaplara mevzuatın uygulanmasından doğabilecek tüm zararlar Müşteri'ye ait olup, bunlardan Banka hiçbir surette sorumlu tutulmayacaktır.

12.6. Banka izin verdiği takdirde Müşteri yabancı para ile olan hesap bakiyelerine yalnızca Banka üzerine çekilmiş bir çek ile ya da yazılı talimat ile tasarruf edebilir. Çek ve/veya havalenin hesabın para cinsinden olması gerekir; bununla birlikte Banka ilgili madde hükümlerini uygulayarak hesabın olduğu para cinsinden başka cinsteki çek veya havaleleri dilerse uygulamaya koymakta serbesttir.

IV. ÇEK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

13. Çekle İşleyen Hesaplara Uygulanacak Hükümler

13.1. Taraflar Müşteri'nin çek yasaklısı olmadığına tespit edilmesi şartıyla, Bankanın Müşteri'nin ekonomik ve sosyal durumunda yapacağı araştırmalar neticesinde aşağıda belirlenen şartlarla bir çek hesabı açılması hususunda anlaşmışlardır:

13.2. Müşteri, çek yapraklarını, Türk Ticaret Kanunu, Çek Kanunu ile bu Kanunlardaki düzenlemeleri değiştiren, tadil edecek yahut yerine geçecek mevzuat ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanacaktır. Ayrıca, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu uyarınca her bir çek yaprağı için değerli kağıt bedelini ödeyecektir.

13.3. Çek defterinin saklanması Müşteri'nin sorumluluğundadır. Müşteri, çek defterinin bütününe veya yapraklarından bir kısmını imzalı veya imzasız olarak kaybetmesi halinde, yanlış bir ödemeye veya çekin karşılıksız yazılmasına engel olmak için, adli mercilerden çekin ödenmesini ya da karşılıksız yazılmasını engelleyecek nitelikte bir Karar temin ederek Banka'ya ibraz etmelidir.

13.4. Müşteri Bankaca verilen çek yapraklarının rızası olmadan elinden çıkması dolayısıyla ödemedi men talimatı verdiği takdirde bunlardan, meblağı müşteri tarafından bildirilenlerin hesabındaki karşılıkları hemen, diğerlerinin üzerlerinde yazılı olan tutarları ise ibrazlarında, bu çeklerle ilgili mahkeme kararının Müşteri tarafından Bankaya ibrazına kadar Banka tarafından bloke edilecek ve bloke edilen tutar sözü geçen çek yaprakları dolayısıyla Bankanın doğabilecek sorumluluğuna karşı Bankaya rehnedilecektir.

13.5. Müşteri, imzalı veya imzasız çeklerin kendi rızası veya adına çek düzenlenen üçüncü kişinin rızası dışında herhangi bir şekilde elden çıkması halinde (kaybolma, çalınma, zorla alınma gibi) veya çekte sahtekarlık yapılması durumunda bu hususu çeklerin alındığı şubeye keşide çekleri (banka çekleri) için çekte muhatap olarak

belirtilen şubeye gecikmeye yer vermeksizin en çabuk vasıta ile bildirecek ayrıca, gerek bu çeklerin iyi muhafaza edilmemesi veya rıza dışında elden çıkması gerekse bu hususları yukarıda sözü edilen şubelere derhal bildirilmemesi halinde her türlü sorumluluk müşteriye ait olacak ve bu yüzden banka herhangi bir şekilde zarara uğradığı veya ödemede bulunduğu takdirde bu zararı tazmin edecek veya ödemeyi karşılamayı yüklenecek ve bankayı bu hususta tümü ile ibra edecektir. Çek karnelerinin muhafazasından ve çeklerin kaybindan ötürü her türlü sorumluluk müşteriye ait olduğundan kaybolan çeklerin ödenmesi halinde dahi, çek bedelleri müşterinin hesabına borç kaydedilecektir.

13.6. Banka üzerine keşide edilen çekler müşteri ve kanuni vekili tarafından imzalanmış olmalıdır. Aksi takdirde, Müşterinin hesap bakiyesi müsait olsa bile Bankaca ödeme yapılamaz. Böyle bir durumda müşteri, şikayet ve itiraz hakkı olmadığını beyan ve kabul eder.

13.7. Müşteri kendisine teslim edilen çek yapraklarının silinmeyecek bir kalemle keşide edileceğini aksi halde meydana gelebilecek zararlardan Bankanın sorumlu olmadığını kabul eder.

13.8. Müşteri keşide ettiği çeklerin, hesabın bulunduğu Şube dışında Bankanın başka bir şubesine veya muhabir Banka şubesine veya takasa ibraz edilmesi halinde, çekteki imza ile Bankanın nezdindeki hesap kartonundaki imzalar karşılaştırılmadan ve çek aslı görülmeden işbu çeklerin ödenebileceğini, imza karşılaştırılması yapılmamasından ve çek aslının görülmemesinden doğacak zararlardan Banka'ya sorumluluk yüklemeyeceğini taahhüt eder.

13.9. Müşteri, Banka tarafından aksi belirlenmedikçe, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca karşılığı bulunmayan veya yetersiz kalan çekleri dolayısıyla Banka'nın ödemekle yükümlü olduğu miktarın teminatını teşkil etmek üzere, çek karnesinin her bir yaprağı için Banka'da bulunan ve çek keşide ettiği hesabın Çek Kanunu ile bu kanunu değiştirecek, tadil edecek yahut yerine geçecek mevzuat ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Banka'nın ödemekle yükümlü olduğu miktarını karşılayan bakiyeyi Banka'ya bila kaydı şart ve gayri kabili rücu olarak rehnemişir. Bankaların çek hamillerine ödemekle yükümlü oldukları miktarın T.C. Merkez Bankası tarafından arttırılması halinde, rehin konusu mevduat miktarı bu tutar kadar arttırılacaktır. Banka, rehinli mevduatı vadesiz bir hesapta muhafaza edebilecektir.

13.10. Müşteri'nin keşide ettiği çeklerin karşılığının bulunmaması halinde Banka, çek karşılığını Müşteri'nin Banka nezdindeki diğer hesaplarını tarayarak çek karşılığının bulunup bulunmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, çek karşılığının başka bir hesabında bulunması halinde virman yapıp yapmama hususunda yetkilidir.

13.11. Müşteri, Banka ile arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayrinakdi kredi sözleşmesi olduğunu, hesapta yeterli bakiye olmaması halinde ibraz edilen her çek yaprağı için Banka tarafından ödenecek meblağ kadar kredi kullanmış sayılacağını ve anılan meblağın ödendiği tarihten, müşteri tarafından Bankaya geri ödeneceği tarihe kadar işleyecek faiz, vergi, masraf ve sair her türlü yasal eklentileri ile birlikte ödeneceği hususunu kabul ve beyan eder.

13.12. Müşteri'nin çekle işleyen hesabın para cinsi üzerinden çek keşide etmesi kural olmakla birlikte, çekle işleyen hesabın para cinsinden başka bir para cinsi üzerinden keşide edilmesi halinde, çekin aynen ödeme kaydını içermemesi şartıyla ibraz tarihindeki hesaptaki paranın bu çek bedelini ödemeye yetmesi halinde Banka, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası' nın ilan ettiği o güne ait kur üzerinden TL olarak veya değişime esas edilen kur üzerinden tespit edilecek değişim oranı üzerinden hesaptaki mevcut para cinsi ile bu çek bedelini ödeyebilecektir.



2017/01

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com
MERSİS NO 0140003254400014

Sayfa 9 / 20

13.13. Mahkemece verilen kesinleşmiş bir karar bulunmadıkça, Müşteri, çek yapraklarının tümünün fiziken iade edilmedikçe iptalinin talep edilemeyeceğini ve ilgili çek defterlerinin bağlı bulunduğu hesabın kapatılamayacağını kabuleder.

13.14. Çek üzerindeki maddi değişiklikler Keşidecinin tam imzası ile teyit edilecektir.

13.15. Çek Kanunu'nda belirtilen sebeplerle veya Müşteri'nin, çek yapraklarının Sözleşme hükümlerine veya ilgili mevzuata aykırı veya usulsüz keşide edilmesi, çek bedelinin veya Banka'ya olan her türlü borçlarının ödenmemesi, Banka tarafından hakkında yasal takibe geçilmesi, gerek Banka gerekse başka Bankalar nezdinde karşılıksız çeklerinin çıkması, iflası veya hacir altına alınması, ekonomik ve sosyal durumunda sair olumsuzlukların tespit edilmesi gibi hallerde elindeki tüm çek yapraklarının Banka'ya iadesi istenebilecektir. Müşteri, düzenleyerek tedavüle çıkardığı için iade edemediği ve henüz karşılığı tahsil edilmemiş olan çek yaprakları için söz konusu çek yapraklarının düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını gösteren listeyi Banka'ya ibraz edecektir.

13.16. Banka, çekin tediyesi sırasında çeki veya Hamilin kimliğini şüpheli görmesi halinde, çek bedelini ödememeye yetkilidir.

13.17. Müşterinin hesabı üzerine keşide ettiği çeklerin kısmen karşılıklı olmaları halinde Banka dilediği takdirde çekin fotokopisini almaya ve çek aslını iade etmek suretiyle kısmi karşılığı ödemeye yetkili olacak ve kısmi karşılık müşterinin hesabından düşülecektir.

13.18. Lehtarın bizzat keşideci olması halinde çek, hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edildiğinde, Banka provizyon alarak veya provizyon almaksızın ödeme yapmamakta serbesttir.

13.19. Banka, dilediği zaman gerekçe göstermeksizin çek karnelerinin iadesini talep edebilir. Müşteri, Bankanın talebini öğrendikten sonra bir hafta içinde çek karnelerini iade etmediği takdirde Bankanın bu yüzden uğrayacağı zararı Bankanın ilk yazılı talebinde derhal ödeyecektir.

13.20. Bankaca ödenen çeklerin bedelleri, çekin veya hamilin kimlik belgesinin sahte veya tahrif edilmiş olması ile ilgili olmaksızın Müşteri hesabının borcuna geçer. Banka, bu nedenle ağır kusuru dışında herhangi bir kusurundan sorumlu tutulmayacak ve ağır kusur iddiası halinde bunun ispatı müşteriye ait olacaktır.

13.21. Müşteri, Banka aracılığıyla Takas Odası'na tahsile vermiş olduğu çeklerin karşılıksız kalmaları halinde, 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 3'üncü maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca yapılması gereken tüm işlemleri ifa etmeye, adına karşılıksız işleminin tamamlanması için imza atmaya Banka'yı yetkili kıldığını ve bu husustan ötürü Banka'ya karşı herhangi bir itiraz öne sürmeyeceğini kabuleder.

13.22. Müşterinin hesabına alacak kaydedilmek üzere temlik veya tahsil cirosu ile vereceği hamili bulunduğu çekleri, Banka provizyon almadan, bedellerini tahsil ettikten veya etmeden önce müşterinin hesabına alacak kaydetmeye yetkilidir. Müşterinin talep ettiği bu uygulama sonucu çekler, keşideli oldukları hesabın/hesapların bulunduğu şubeye/şubelere ulaştıklarında ibraz edilmiş sayılacaklar ve çeklerin keşide edildikleri hesapta hesaplarda karşılıkları olmadığından çeklerin hesabın/hesapların bulunduğu şubeye/şubelere ibrazında öğrenilmesinden ya da çeklerin hesabın/hesapların bulunduğu şube/şubelere ulaşınca kadar bu hesaptaki/hesaplardaki karşılığın çekilmesinden dolayı Bankanın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Bankanın ilk talebinde bu meblağ 18.7 maddede belirtilen borç adada aynı maddede belirtilen faiz oranının uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz, BSMV ve KKDF ile birlikte nakden ödenecek veya müşterinin hesabına borç kaydedilecektir.

13.23. Müşterinin hesabına alacak kaydedilmek üzere temlik veya tahsil cirosu ile verdiği çeklerin muhatap ubelere ulaşmasında hesap bakiyelerinin kısmen müsait

olması durumunda çek bedelleri kısmen tediye edilmeyip, hesaptaki tutar müşteri adına bloke edilecek bu hesaptaki tutar sözü edilen çek yaprakları dolayısıyla Bankanın sorumluluğuna karşı Bankaya rehnedilmiş olacak, çek müşteriye iade edilecek ve hesabına alacak verilen valörle borç kaydedilecektir. Müşteri çek bedellerinin kısmen ödenmesi konusunda ayrı bir talimat verdiği takdirde, çeki bankaya tevdi edecek, aksi takdirde ödeme yapılmayacak ve kısmi karşılık bloke bir hesapta tutulacak ve karşılığında çekin Bankada alıkonulduğuna dair bir makbuz verilecek ve Bankanın bu nedenle hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

1324. Müşterinin hamili bulunduğu ve hesabına alacak kaydedilmek üzere verdiği söz konusu çeklerden dolayı hesabına geçirilen alacak kayıtları valör tarihinden itibaren karşılığı bulunmak kaydıyla geçerli olacaktır.

1325. Postada geçecek süre içinde ibraz müddetinin dolması ve çekten cayılması durumunda doğabilecek sonuçlar müşteriye ait olacak ve postada ortaya çıkabilecek gecikmeler ile çekin postada kaybolmasından doğan sonuçlardan Banka sorumlu olmayacaktır. Çekin hesabın bulunduğu şubeye adi posta ile gönderilmesi ve çekin postada kaybolması halinde iptal ve ödeme yasağı davası müşteri tarafından açılacaktır.

1326. Müşterinin hesabına alacak kaydedilmek üzere, temlik veya tahsil cirosu ile verilmiş olan, hamili bulunduğu çeklerin hesabına kaydedilmesinden doğan karşılık bu çeklerin keşide edildiği hesaplardaki karşılıklarının bulunmamasından doğabilecek zarara karşı Bankaya rehnedilebilecek, çek bedelleri alacak kaydedildikleri valörle müşterinin hesabına borç kaydedilerek borcuna mahsup edilecektir.

1327. Müşteri, Bankaca provizyon almaksızın hesabına alacak kaydedilmek üzere temlik ve tahsil cirosu ile vereceği hamili bulunduğu çeklerin muhatap şubelere gönderilmesi sırasında postada kaybolması veya herhangi bir nedenle zayi olması veya karşılıksız çıkması ihtimaline karşılık alacak kaydedilen miktar üzerinde Bankanın muvafakati olmadıkça tasarruf etmeyecek Banka müşterinin hesabına alacak kaydedilen meblağı kendisine kullandırıp, kullandırmamaya yetkili olacak ve bu meblağ bankaya rehinli olacaktır. Müşteri çekin postada kaybolması halinde çek meblağını 13.11 maddede belirtilen faiz, BSMV ve KKDF ile birlikte Bankanın ilk talebinde nakden ödeyecek veya bu meblağ hesabına borç kaydedilecektir.

1328. Müşteri, hamili bulunduğu çeklerin kısmen karşılıklı olması ve Bankaca kısmi karşılığın ödenmesi karşılığında çek aslının kendisine iade edilmiş olması halinde bankanın ilk talebinde çekin aslını verecek, icraya vermiş ise icra dosya numarası bildirilecek, bankaca ödenen meblağın keşideciden alınamaması halinde, kendisine ödenen meblağı Bankaca yapılacak ihbar üzerine 18.7 maddede belirtilen gecikme faizi ile birlikte derhal iade edecektir.

1329. Müşteri, çeklerin, takas odalarına fiziken ibraz edilmeksizin elektronik ortamda çeklere ilişkin bilgilerin işlem görmesi konusunda bankalar tarafından imzalanan protokol gereğince, protokolü kabul eden diğer bankaların tüm şubelerinin, Bankanın tüm şubeleri nezdindeki hesapları üzerine keşide ettiği ve edeceği çekleri, çekle muhatap olarak görünen banka şubelerine vekaleten kabul etmeye yetkili olduklarını; aynı şekilde Bankanın tüm şubelerinin, protokolü kabul eden diğer bankaların çeklerin muhatabı olan şubelerine vekaleten diğer banka şubeleri üzerine keşide ettiği ve edeceği çekleri kabul etmeye yetkili olduğunu, çekin keşide edildiği banka dışındaki protokolü kabul eden bankaların herhangi bir şubesine yapıla itirazın takas odasına ibraz sayılacağını ve çeklerin takas odalarına fiziken ibraz edilmeksizin çek bilgilerinin elektronik ortamda işlem göreceğini ve bu nedenle çek aslının çekin ibraz edildiği banka şubesinde kalmasını, vekaletan ödeme yapan diğer banka şubelerinin imza kontrolü yapmakla yükümlü olmadıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.



2017/01

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ

Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com

MERSİS NO 0140003254400014

Sayfa 11 / 20

V. KAMBIYO SENETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

14. Tahsile Verilen Kambiyo Senetleri İşlemlerine Yönelik Hükümler

141. Banka kendisine tahsil edilmek üzere tevdi edilen kambiyo senetlerinin tutarını, kesin ödeme ve tahsilden sonra Müşteri'nin hesabına işleyecektir. Banka tahsilden evvel çek veya kambiyo senetlerinin tutarını Müşteri'nin alacağına işlemiş ise, bu durum Müşteri lehine bir alacak hakkı yaratmaz. Müşteri, bu kaydın yalnızca Banka tarafından muhasebe kolaylığı bakımından yapıldığını kabul eder.

Müşteri, Bankaya tahsile vereceği kambiyo senetlerini Bankanın çek senet tevdi bordrosunu doldurmak suretiyle vermeyi, aksi halde Bankanın kambiyo senetlerini tahsile kabul etmeyebileceğini kabul eder.

142. Banka'ya tahsile verilen kambiyo senetlerinin sıhhatinin kontrolü Müşteri'nin sorumluluğundadır. Yasal unsurlarını taşımayan kambiyo senetlerinden veya bu senetlerdeki çizik, silinti, kazıntı ve eklerden, imza taklidi, sahtekarlık ve bu hususların kontrolünden Banka sorumlu değildir.

143. Müşteri, tahsile verilen kambiyo senetlerine ilişkin masrafları peşinen ödemeyi, aksi halde tahsil/protesto işleminin yapılmamasından Bankanın sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

144. Müşteri, lehtar bulundduğu tahsile verdiği çeklere veya bono/poliçelere ilişkin olarak, tahsil edilebilen çek veya bono/poliçe bedellerinin hesabına alacak olarak, komisyon, masraf ve diğer kesintilerin ise, borç olarak geçileceğini kabul eder.

145. Müşteri, tahsile verdiği bono/poliçe veya çeklerin muhatap/muhabir bankaya/bankalara gönderilişi ve/veya ilgili şubeye iadesi esnasında Banka'ya kusur isnat edilemeyecek postada vaki olabilecek gecikme ve kaybolmalardan, bono/poliçelerin yasal zorunlu unsurlarının eksik bırakılmış veya Banka'ya teslim edildiği tarihte bunların vadelerinin dolmasına 15 (onbeş) gün ve daha az bir süre kalmış olması ve bu bono/poliçelerin muhabir bankalar aracılığı ile tahsil edilecek olması halinde, teslim tarihi ile vade tarihi arasındaki sürenin yetersiz olması nedeniyle protestoların yapılamamasından, tahsil edilmesi için teslim edilen çeklerin ise yasal zorunlu unsurlarının eksik bırakılmış olması veya cirosu tamamlanmadan teslim edilmiş olması sebebiyle çeklerin işleme alınamamasından ötürü Banka'nın sorumlu olmadığını kabul eder.

146. Müşteri, Banka aracılığıyla Takas Odası'na tahsile vermiş olduğu çeklerin karşılıksız kalmaları halinde, 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 3'üncü maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca yapılması gereken tüm işlemleri ifa etmeye, adına karşılıksız işleminin tamamlanması için imza atmaya Banka'yı yetkili kıldığını ve bu husustan ötürü Banka'ya karşı herhangi bir itiraz öne sürmeyeceğini kabul eder.

VI. HAVALEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

15. Havale İşlemlerine Yönelik Hükümler

151. Müşteri havale talimatı verdiği takdirde; havalenin lehdarını, lehdarın açık adresini, havale edilecek meblağı, havalenin lehdarına ödemede bulunacak Banka/Kurum/Şube bilgisini ve havalenin ne şekilde yapılacağını açık bir biçimde ifade etmelidir. Swift sistemi kullanılarak yapılan havalelerde göndericinin ismi yanında adres ve hesap numarası bilgilerinin de muhatap bankaya iletilmesinden doğacak sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

152. Banka, sistemsel veya teknik bir arıza oluşması nedeniyle havalelerin zamanında yapılamaması, havalenin lehdarın hesabına geç ulaşması ya da hiç ulaşmaması gibi sebeplerden ancak varsa kendi kusuru çerçevesinde sorumlu



2017/01

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ

Tic.Sic.No: 181790 - İstanbul www.mellatbank.com

MERSİS NO 0140003254400014

Sayfa 12 / 20

olacaktır. Banka, Müşteri'nin vereceği havale talimatında belirtilen hesabının müsait olmaması halinde havale işlemini yerine getirmeyecektir.

153. Swift, faks veya telgraf ile istenen havalelerin ayrıca imzalı yazı ile veya Banka'nın herhangi bir şubesinin veya kabul ettiği bir muhabirinin şifreli Swift mesajı, faks veya telgraf ile teyidi gereklidir. Banka usulüne uygun ödeme talimatını, kendi yurtdışı şube veya muhabirleri vasıtasıyla yerine getirecektir.

154. Havalenin herhangi bir şarta bağlanmadan veya mevzuatın zorunlu kıldığı durumlar hariç havaleye açıklama mahiyetinde bilgi eklenmeden gönderilmesi esas olup, havale göndericisi tarafından havalede belirtilen açıklama/şart Banka'yı taraflar arasındaki ilişkinin muhatabı haline getirmeyecektir. Ayrıca Banka'nın havale açıklamaları ile şartlarını yerine getirme/kontrol/takip ve değerlendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

155. Havale bedellerinin lehtarlarına ödenmesiyle, Banka'nın havale işlemine ilişkin her türlü sorumluluğu sona erecektir. Havalenin lehtarın borcu nedeniyle haczi halinde Banka ve muhabirlerine karşı müşterinin havalenin lehtarına ulaşamadığından bahisle herhangi bir itiraz hakkı yoktur.

156. Müşteri adına hesaba yapılacak her türlü havale veya üçüncü şahıslar tarafından teslimatlar Müşteri'ye ihbarda bulunmadan Banka tarafından kabul edilebilecektir. Bankada mevcut veya adına açılacak bir hesaba alacak kaydedilmesini, havale tutarı üzerinden Bankaya karşı herhangi bir borcu olduğu takdirde; ve ayrıca, Müşteri kendisi tarafından Bankanın merkez veya herhangi bir şubesi aracılığıyla yapılacak havale meblağları üzerinden de aynı şekilde Bankanın rehin hakkı ve mahsup yetkisi bulunduğunu kabul eder.

157. Üçüncü kişi tarafından bu şekilde hesaba gönderilen havale ve teslimatlar nedeniyle, Müşteri ve üçüncü şahıslar arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, Banka hiçbir şekil ve surette taraf olmayacaktır.

158. Havale talimatında belirtilen havale gününün tatil gününe rastlaması veya havale talimatının Banka'nın aynı gün işlem yapabilmesi için ilan ettiği saatlerden sonra gelmesi halinde Banka havale talimatını, izleyen iş gününde gerçekleştirebilecektir.

159. Banka, havale/EFT göndericisinden işlem masrafı ve aracılık ücreti alabileceği gibi Müşteri'den de aynı tür (muhabir ve posta masrafları dahil) masraf ve komisyonları, asgari olarak Banka'nın güncel faiz, masraf, ücret ve komisyon broşür ve tablolarında yer alan tutarlar üzerinden alabilecektir.

VII. KİRALIK KASA VE EMANET KIYMETLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

16.1. Müşteri, kasada yalnızca mücevher, belge, menkul kıymetler ve diğer kıymetli evrak ile buna benzer nesneler saklayabilir. Banka, güvenlik gereği olarak Müşteri'nin huzuru ile kasa muhteviyatını dilediği zaman kontrol etmek hakkına haizdir. Kasada, silah, yanıcı, patlayıcı, kokan ve bozulan maddeler ile yasalara aykırılık oluşturacak hiçbir belge veya eşya saklanamaz, saklanması halinde tüm sorumluluk Müşteri'ye aittir. Banka, kiralık kasa muhteviyatından bilgi sahibi olamayacağından, kiralık kasa muhteviyatını ispatla Müşteri mükelleftir.

16.2. Anahtar ancak Müşteri tarafından kullanılabilir. Anahtarın kaybedilmesi halinde, Müşteri Banka'yı derhal haberdar edecektir. Anahtarın kaybedilmesi nedeniyle yapılacak her türlü gider Müşteri tarafından ödenir.

16.3. Banka ve Müşteri aksine bir anlaşmaya varmadıkları takdirde kasa 1 (bir) yıllık süre için kiraya verilmiş bulunmaktadır. Söz konusu süre kiralık kasa ve emanet kıymetlerinin Bankaya bırakıldığı tarihte başlar. Müşteri'nin Sözleşme'nin ekinde yer alan Masraf ve Komisyon Tablosunda belirtilen yıllık kira bedelini ve anahtar



2017/01

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com
MERSİS NO 0140003254400014

teslim tarihinde geçerli olan depozito bedelini yıllık olarak Banka'ya ödemesi gerekmektedir. Banka, yıllık kira bedelini artırmaya yetkilidir. O yıla ilişkin kira bedeli Banka tarafından ilan edilecektir. Banka, Müşteri'nin mevduat hesabında yeni döneme ait kira bedeli ve masraflarının Sözleşme dönemi sonunda mevcut olduğunu tespit ettiği ve Müşteriler tarafından kiralık kasa ilişkisinin yenilenmesini istemediklerini bildirerek kasa anahtarlarını teslim etmedikleri takdirde, kiralık kasa ilişkisi 1 (bir) yıl temdit edilmiş sayılır. Kiralık kasa ilişkisi, müteakip dönemlerde bu koşullarla yenilenebilir.

16.4. Müşteri kullandığı kasayı başkasına kiralayamaz, devredemez ve müştereken kullanamaz. Müşterek kiralık kasa kullanımı için ayrıca Müşterek Kiralık Kasa Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.

16.5. Müşteri kasa dairesini her ziyaret ettiğinde üzerinde bilgileri bulunan Kiralık Kasa Kartonunu imzalamakla yükümlüdür. Kiralık Kasa Kartonunda belirtilen ziyaret edenin kimliği ve ziyaret saati ile ilgili kayıtlar kesin delil niteliğindedir.

16.6. Müşteri talep etmedikçe, Banka'nın kiralık kasa ve içindekileri sigorta etme veya ettirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

16.7. Kira ilişkisinin sona ermesi, Banka Şubesi'nin taşınması, kapanması gibi durumlarda, Müşteri'nin Sözleşmede kayıtlı adresine makul bir süre önce yapılan ya da yapılmış sayılacak tebligata rağmen tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Müşteri'nin Banka'ya gelerek kasasını boşaltmaması hallerinde, masrafları Müşteri'ye ait olmak üzere kiralık kasa, Noter huzurunda açılarak düzenlenecek tutanakla kasa muhteviyatı, Banka'nın yedindeki Müşteri adına muhafaza edilecektir. Kasanın açılması halinde Banka tarafından yapılan giderler ile varsa ödenmemiş kira bedeli için Banka'nın kasa muhteviyatı üzerinde hapis hakkı bulunmaktadır.

16.8. Müşteri kiralık kasa ilişkisinin sona erdiği son günde yeni döneme ait ve Banka tarafından tespit olunacak yeni kira bedeli ve masraflarını nakden yatırmadığı veya hesabında bulundurmadağı takdirde kiralık kasa ilişkisi kendiliğinden sona erer. Banka'nın doğmuş ve doğacak kira bedeli ve diğer hak ve alacaklarını ihbarda bulunmak kaydı ile talep hakları saklıdır. Banka, kiralık kasa ilişkisinin sona ermiş ve bu durum Müşteri'ye bildirilmiş olduğu hallerde Müşteri'nin kasa anahtarlarını teslim etmemiş olması nedeniyle kasanın kilidini noter huzurunda kırılarak içindekileri muhafaza altına almak veya rayici üzerinden satmak ve kasayı tekrar kiraya vermek hakkına haizdir. Banka, geçmiş yıllara ait tüm depozito, kira bedeli ve sair masraflar ile bu maddede sayılan diğer masrafların Müşteri'den tahsil edilebilmesi için kasadan çıkan her türlü kıymeti hapsetme hakkını saklı tutar. Banka'nın bu kıymetleri sigorta etme veya ettirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

16.9. Banka, kira bedelinin ve Sözleşmede belirtilen masrafların ödenmemesi ve/veya ödenmeyeceğinin anlaşılması, işbu hükümlere ve/veya imzalamış bulunduğu diğer sözleşmelere aykırı olarak davranılması, Müşteri'nin Banka tarafından diğer bir işlem nedeniyle takibe alınması veya üçüncü kişilerce yasal takibe maruz kalması halinde kira dönemi sonunu beklemeden kira ilişkisini sona erdirerek, bu durumu Müşteri'ye bildirir.

VIII. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE HESABIN KAPATILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

17. Sözleşmenin Feshi ve Hesabın Kapanmasına Yönelik Hükümler

17.1. Banka, Sözleşme'yi, 15 gün önceden ihbar ederek her zaman sona erdirebilir. Müşteri, Sözleşme kapsamında hükümlerini **yedi gün** öncesinden Banka'ya yapacağı yazılı ihbarla iptal ettirmek/sona erdirmek hakkına sahiptir. Bu durumda



2017/01

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com
MERSİS NO 0140003254400014

Sayfa 14 / 20

Müşteri Sözleşme'ye bağlı olmak üzere Banka'nın doğmuş ve doğacak her türlü alacağını fer'ileri birlikte ödemek ve tüm hesaplarını kapattırmak durumundadır.

17.2. Banka, Müşteri'nin Sözleşme konusu yükümlüklerini yerine getirmemesi, kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulması nedeni ile yürürlükteki mevzuat tahtında yapılması gereken kimlik tespiti ve teyidinin yapılamaması, Sözleşme'ye konu işlem, ürün ve hizmetlerden doğan borçlarını ve Banka'ya olan başkaca borçlarının ödememesi, Banka tarafından diğer bir işlem nedeniyle takibe alınması, üçüncü kişilerce yasal takibe maruz kalması, iflasının talep edilmesi, iflasının ertelenmesi, iflas etmesi, konkordato talep etmesi, yürürlükteki mevzuata aykırı bir davranışta bulunması, bankacılık hizmetlerini kötüye kullanması, Banka tarafından hizmet verilmesini tahammül edilemeyecek derecede zorlaştırması, banka birimlerinde huzur bozacak davranışlarının süreklilik arz etmesi veya Sözleşme konusu ürün/hizmet/hesapların son işlem tarihinden itibaren 180 gün süre ile kullanılmaması ve bakiyenin Banka tarafından belirlenmiş asgari bakiyenin altında kalması halinde ve bunlarla sınırlı olmaksızın haklı herhangi bir nedenle bildirimde bulunmak sureti ile nezdindeki hesapları kapatabilecek, ürün/hizmetleri sona erdirebilecek, borcun fer'ileri ile birlikte tamamen ödenmesini talep edebilecek ve Sözleşme'yi tek yanlı olarak feshedebilecektir. Müşteri, Banka'nın yapacağı bildirimden sonra hesapları, ürün/hizmetleri kullanmayarak Banka'ya iade etmekle yükümlüdür.

17.3. Sözleşme'nin taraflardan herhangi biri tarafından sona erdirilmesi veya herhangi bir nedenle son bulması halinde, tüm borç muaccel hale gelecek olup, borcun tamamı Müşteri tarafından, ayrıca ihbara gerek olmadan derhal ve nakden ödenecek, borcun tamamı ödeninceye kadar Müşteri'nin borç aslı, faizler, komisyon, ücretler ve diğer tüm fer'ilerden doğan sorumlulukları aynen devam edecektir. Sözleşme'nin ilgili hükümleri, Banka alacakları tamamen sona erinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

17.4. Müşteri, hesabının bulunduğu Şube'nin kapanması, başka bir şubeye devredilmesi halinde, Banka'nın hesap bakiyesini, hesapların devr olduğu Şube'de kendi adına yeni bir numara ile açılacak yeni bir hesapta veya hesaplarının teknik zorunluluklar nedeniyle aynı Şube'de yeni bir hesap numarası altında takip etmeye yetkili olduğunu, yeni hesaba da Sözleşme hükümlerinin aynı koşullarda uygulanacağını kabul eder.

17.5. Banka, bu sözleşmeden doğan borçların tahsili amacıyla Müşteri aleyhine dava açmak veya alacağını İcra ve İflas Kanunu hükümlerine uygun olarak icra takibine başvurmak suretiyle tahsil etmek zorunda kalırsa, Müşteri bu konuda kanunlarda yer alsın veya almasın takdiri Bankaya ait olmak üzere yapılacak her türlü masrafı ve avukatlık ücret tarifesinin 3 katı avukatlık ücretini ödemeyi kabul eder. İcra takibi zorunluluğu doğduğu takdirde, Müşteri ayrıca Ceza ve Tevkif Evleri harcını da ödemeyi kabul eder. Banka bu sözleşmeden doğan her türlü alacağı için ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı alabilir ve uygulayabilir. Müşterinin bu hususta hiçbir itirazı olmayacaktır. Bankanın ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde teminat yatırmamasını da Müşteri peşinen kabul eder ve bu konudaki itirazlarından peşinen vazgeçer.

IX. ÜCRET, KOMİSYON, FAİZ, VERGİ VE MASRAFLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

18. Masraflara Yönelik Hükümler

18.1. Müşteri, Banka nezdinde açtığı Kredi hesapları da dahil olmak üzere her bir hesapla ilgili olarak belirlenen dönem için Banka'ya Sözleşmeye ekli listede belirtilen



2017/01

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com
MERSİS NO 0140003254400014

hesap işletim ücretini hesabın açıldığı para birimine göre ödeyecektir. Banka anılan tutarları müteakip dönemlerde olmak üzere günün koşullarına göre arttırmaya yetkilidir.

18.2. Banka, Müşteri'den; gerçekleştirilecek para aktarma işlemleri, bireysel kredileri, mevduat hesapları, çek ve senet işlemleri ile Sözleşme konusu diğer işlemler ve hizmetlerle ilgili olarak işlem anında yürürlükte bulunan oranlarda ve tutarlarda ücret, komisyon ve masraf talep etmeye yetkilidir. Banka anılan tutarları her bir işlem veya her bir ürün için ayrı ayrı talep edebilecektir.

18.3. Müşteri'nin Banka tarafından kendisine iletilen bankacılık ürünlerine dair teklifleri ürünleri kullanmak suretiyle kabul etmesi ile birlikte ürüne ilişkin kullanım tarihinde geçerli olan ücret, komisyon ve masrafları ödemeyi peşinen kabul etmiş olacaktır.

18.4. Sözleşme konusu hesaplar ve işlemler ile ilgili hesap işletim ücreti dahil her türlü ücret, komisyon ve masraflar yanında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ve mevzuattan kaynaklanan sair vergi, fon, harç ve diğer yasal kesintileri ve sigorta primlerini ödeme yükümlülüğü Müşteri'ye aittir. Banka'nın Sözleşme ile düzenlenen yükümlülükleri ve/veya bankacılık ürün, hizmet ve işlemleriyle ilgili olarak yapacağı veya banka aleyhine yapılacak her türlü tebligat ve posta masrafı ile Sözleşmeden kaynaklanan alacakların tahsili amaçlı icra takipleri, davalar nedeniyle Banka'nın yapacağı tüm masraflar ve ayrıca bunların mahkeme ve icra veznelerine yatırıldığı tarihlerden tahsillerine kadar geçecek süre için, bu süredeki Banka ile Müşteri arasında belirlenen faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizler, avukatlık ücreti ve bunlara ait gider vergileri, cezaevi harcı da Müşteriye aittir.

18.5. Banka, Sözleşmede talep edebileceği belirtilen veya Sözleşme'nin ekinde yer alan Masraf ve Komisyon Tablosunda yer vermiş olduğu ücret, komisyon, faiz, vergi ve masrafı, tutar ve/veya oran olarak internet sitesinde ve şube panolarında ilan ederek müşterilere duyuracak ve anılan tutarlarda/oranlarda yapılacak değişiklikleri de eşzamanlı olarak internet sitesinde ve şube panolarında ilan edecektir. Sözleşme hükümleri ile aksi kararlaştırılmadığı sürece, ücret, komisyon ve masraf tutarlarındaki değişiklik, ilan tarihinden sonraki işlemler açısından geçerli olacaktır.

18.6. Banka, Sözleşme konusu ürün, işlem ve hizmetlerden kaynaklanan komisyon, ücret, vergi, sigorta, masraf ve diğer alacaklarını Müşteri'nin işlemle ilgili hesabından, anılan hesapta yeterli bakiye olmadığı takdirde veya işlem herhangi bir hesaba bağlı olmadığı takdirde Müşteri'nin Banka nezdindeki tüm mevduat hesaplarından resen tahsile yetkilidir. Tahsilatın Banka alacağından farklı döviz cinsinden açılmış bir hesaptan yapılmak zorunda kalınması halinde; hesapta bulunan tutarın alacak ile aynı döviz cinsine çevrilirken işlem tarihindeki Banka gişe kurları kullanılacak olup döviz alım-satımına ilişkin masraf ve vergiler Müşteri'ye yansıtılacaktır.

18.7. Müşteri, Bankaya herhangi bir nedenle borçlu bulunduğu takdirde bu tutarları Banka'nın ilk talebinde derhal, nakden ve tamamen ödeyecektir. Müşteri, tahakkuk eden borcu, bu borcun doğduğu tarihten tahsil tarihine kadar geçen günler dikkate alınarak, Bankanın bu dönemde en yüksek faiz oranı uyguladığı kredi türünün faiz oranı üzerinden hesaplanacak gecikme faizi ve fer'ileri ile birlikte tahsil etmeye Bankanın yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve beyan eder.

18.7. Müşteri, Bankaca verilen her türlü bankacılık hizmetinde, müşterinin, objektif olarak Bankanın normal günlük işleyişi içinde yerine getirmesi aşırı güçlük arz eden, ilave operasyonel çalışma gerektiren ürün, hizmet veya bilgi dokümanı talep etmesi durumunda, karşılıklı mutabık kalınmak suretiyle, Banka tarafından işleme özel belirlenen oran ve tutarda ücret, komisyon ve masrafı nakden veya hesaben ödemeyi kabul ve beyan eder.



2017/01

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com
MERSİS NO 0140003254400014

X. BANKA MENSUPLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

19.1. Banka mensubu olan Müşteri, Bankadan almakta olduğu maaş, ikramiye, temettü ve her ne ad altında olursa olsun her türlü hak ve alacakları üzerinde Bankaya karşı doğmuş doğacak (kefalet dahil) her türlü borçlarının teminatını oluşturmak üzere Bankanın rehin, hapis, takas ve mahsup hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

19.2. Banka mensubu olan Müşterinin, Bankadan aldığı veya alacağı Personel Kredisi, Tüketici Kredisi ve Gayrinakdi Çek Kredisi toplamının hiçbir zaman aylık net ücretleri toplamının Bankacılık Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca belirlenen limitleri aşmayacağını, bu limitleri göz önünde bulundurarak sürekli izleyeceğini, söz konusu limitleri aşması halinde, açımı derhal ve def'aten gidereceğini; ayrıca Bankanın, kendisine rehinli hesaplarından, maaş, ikramiye vb. alacaklarından bildirim yapmak suretiyle takas ve mahsup yoluyla bu aşımı gidermeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

19.3. Banka, Bankacılık Kanunu ile belirlenen, Bankanın mensuplarına tahsis edebileceği azami kredi tutarını, yasal limitler içinde tamamen veya kısmen kullandırıp kullandırmama şartlarını tespit, krediyi durdurma, kredi limitini azaltma veya krediyi tamamen kesme yetkisine sahiptir.

XI. MÜŞTEREK HÜKÜMLER

20. Müşterek Uygulanacak Hükümler

20.1. Müşteri, Banka'nın yurtiçi ve yurtdışındaki merkez ve tüm şubelerinde kendisine ait bulunan ve/veya ileride açılabilir olan vadeli veya vadesiz, vadesi gelmiş veya gelmemiş bircümle mevduat (TL veya döviz) hesapları (ortak hesaplarda bulunan kendi payları da dahil olmak üzere), Müşteri'nin Banka'ya karşı Sözleşme'den ve/veya herhangi bir sebepten dolayı doğmuş ve doğacak alacakları, bloke hesapları, bircümle alacakları, Müşteri'ye ait esham ve tahvilat, senet ve konşimentolar, tahsile verilen emre muharrer senetler, çekler ve sair tüm kıymetli evrak ya da kredi hesapları ile lehine gelmiş veya gelecek havalelerin borcu karşılayacak miktarı üzerinde virman, takas, mahsup ve hapis hakkı olduğunu ve bunların şekil ve mahiyeti her ne olursa olsun doğacak tüm borçlarını karşılayacak miktarlarını Banka'ya rehnettiğini, Banka'nın bunların borca yeter kısmını borca mahsup etmek suretiyle alacağını re'sen tahsile yetkili olduğunu, döviz hesaplarının da Banka tarafından kat'i alışları yapılarak aynı hükümlere tabi olduğunu, gayrikabili rücu olarak kabul eder. Müşteri, Banka nezdinde bulunan ve yukarıda belirtilen hak ve alacakları üzerinde, Müşteri'nin Banka'ya olan borçları tamamen ödeninceye değin Banka'nın Sözleşme'de belirtilen haklarını kullanmaya yetkili olduğunu kabul eder. Üzerinde Banka'nın rehin hakkı bulunan ve yukarıda sayılan alacakları, Banka'nın muvafakati alınmaksızın Müşteri üçüncü şahıslara temlik edemez.

20.2. Müşteri'nin vefat ettiğine ilişkin varislerinden biri tarafından Banka'ya yazılı bildirim yapıp, Banka tarafından talep edilen belgeler sunulmadıkça vefattan sonra, Müşteri'ye ait Sözleşmedeki bankacılık hizmetleri kapsamında çekilecek paralar ve yapılacak tüm işlemler nedeniyle Banka'nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

20.3. Velayet altında bulunan 18 (onsekiz) yaşından küçük Müşteri'ye, velisinin Sözleşme'yi Veli sıfatıyla çocuk adına imzalaması ve Banka'nın uygun görmesi kaydıyla hesap açılabilir. Evlilik birliği devam ederken, anne veya baba veli sıfatı ile çocuk adına açılan hesapta işlem yapabilir. Anne veya babadan birinin vefatı halinde sağ kalan, boşanma halinde ise mahkemece velayet tevdi edilen anne veya baba, çocuk adına açılan hesapta işlem yapabilecektir. Çocuk adına hareket eden Veli,



2017/01

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ

Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com

MERSİS NO 0140003254400014

Sözleşme’de düzenlenen yükümlülüklerin aynen kendisi için de geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul ve beyan eder. Ancak Banka, kendi takdirinde olmak üzere çocuk adına açılan hesap ile bağdaşmayan bankacılık hizmetlerini sunmakla yükümlü değildir. Veli, Banka tarafından çocuk adına açılan hesaba bağlı olarak verilen şifrenin yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını, bunların çocuk veya üçüncü kişi tarafından kullanılarak işlem yapılması halinde, Banka’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve çocuk tarafından gerçekleştirilen işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

20.4. Vasi/Kayyım, Müşteri adına hesaplarda işlem yaparken mevzuata uygun olarak hareket etmek, vasi/kayyım tayin edildiklerine ilişkin mahkeme kararını ibraz etmek ve Banka’nın gerekli gördüğü hallerde ilgili mahkemenin iznini almak zorundadır. Müşteri adına hareket eden vasi/kayyım Sözleşme’de düzenlenen Müşteri’nin yükümlülüklerinin aynen kendisi için de geçerli ve bağlayıcı olduğunu ve yetkisini aşarak yapabileceği işlemlerden şahsen sorumlu olduğunu kabul eder.

20.5. Müşteri, Banka aracılığı ile kendisine maaş ödemesi yapıldığı takdirde, maaş ödemesi yapan firma/kurum/kuruluş tarafından Banka’ya bildirilen tutarlardan, yapılan kesintilerin mahiyetinden, tutarından veya herhangi bir sebepten dolayı ilgili kişiler ve/veya kuruluşlar ile aralarında doğabilecek herhangi bir ihtilafta Banka’nın taraf olmadığını kabul eder.

20.6. Posta servisleri, telgraf, telefon veya diğer iletişim sistemlerinin ya da taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasından ve özellikle iletişim ya da taşıma sırasında kaybolma, gecikme, hata, yanlış anlama, anlamı saptırma ya da mükerrer bildirim yapılmasından ileri gelen tüm zararlardan ve bunların sonuçlarından kendi kusuru bulunmadıkça Banka sorumlu değildir.

20.7. Müşteri’nin Banka nezdinde aynı ya da farklı türde birden fazla hesabının bulunması halinde, her hesap için ayrı ayrı Sözleşme düzenlenmesine gerek olmayıp, Sözleşme Müşteri’nin tüm hesaplarını kapsayacak, hüküm altına alacaktır.

20.8. Banka belirli ürün ve hizmetleri sunmak için müşterilerin Banka nezdinde belirli bir limitin üzerinde mevduat değerleri bulundurmasını şart koşması halinde, bu şartlar hakkında Müşteri’yi ilgili ürün/hizmetin sunulmasından önce bilgilendirecektir. Bildirilecek şartların ürün/hizmetin talep edildiği anda veya kullanım süresi boyunca yerine getirilememesi halinde, Banka ilgili ürün/hizmeti sağlamaktan veya ürün/hizmete ait getiriyi, menfaati temin etmekten imtina edebilecek, hizmetin sunulmasına son verebilecektir. Banka söz konusu hizmetlere ilişkin şartları değiştirme hakkına sahip olmakla birlikte, bu değişiklikler nedeniyle Müşteri’nin hak kaybına uğrayacak olması halinde banka Müşteri’ye değişiklik tarihinden önce ihbarda bulunarak/ilan ederek mevcut değerlerini yeni limite uygun hale getirmesini talep edebilecek, Müşteri mevcut değerlerini yeni limite uygun hale getirmek istemez ise ilgili ürün veya hizmeti sona erdirebilecektir.

20.9. Müşteri, Sözleşme konusu ile ilgili olarak Banka tarafından gerekli tebligatın yapılabilmesi için, aşağıda belirttiği adresin kanuni ikametgâhı olduğunu, bu adrese yapılacak tebligatların şahsına yapılmış sayılacağını, adresinde meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren onbeş gün içinde Banka’ya bildirmekle yükümlü olduğunu ve adres değişikliğini söz konusu süre zarfında Banka’ya bildirmemesi halinde eski adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Müşteri ayrıca kimlik teyidi, hizmet kesintileri, bankacılık ürünleri ile ilgili bildirimlerin yapılabilmesini teminen Banka kayıtlarında yer alan cep telefonu bilgisi ile diğer tüm iletişim bilgilerinde meydana gelebilecek değişiklikleri derhal Banka’ya yazılı olarak bildireceğini kabul eder



2017/01

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com
MERSİS NO 0140003254400014

21. Faks Talimatları;

21.1. Müşteri yetkililerince imzalanmış talimatların, Banka'ya faks yoluyla iletilmesi halinde Banka, kendi ihtiyarında olmak üzere, kendi faks cihazı tarafından üretilen belgeyi yazı aslı gibi kabul ederek, faks teyidi aramaksızın veya beklemeksizin ilgili talimatı yerine getirmeye yetkilidir.

21.2. Müşteri, Banka'nın şüpheyi düştüğü ve kendisine faks ile gelmiş olan talimatını işlem güvenliği amacıyla, şüpheyi giderecek teyitleri almadıkça yerine getirmeyeceğini, Banka'ya faks ile ulaşan talimat ile işlem gerçekleştikten sonra ulaşan yazı aslı arasında fark olduğunda, Banka'ya ilk ulaşan faks talimatının esas alınacağını kabul eder.

21.3. Talimatlar Sözleşme'nin sonunda bildirilen veya Banka'ya yazılı olarak belirtilen faks numarasından iletecektir. Faks numarasının değişmesi halinde Müşteri bu durumu yazılı olarak Banka'ya derhal bildirilecektir. Banka'ya bildirilenlerden farklı faks numaralarından gönderilen talimatlara Banka, itibar etmeyebilir. Banka'ya ulaşan faks metninin üzerinde, Müşteri'nin ticaret unvanı (özel kişi olması halinde Adı Soyadı) ile faksın gönderildiği cihazın bağlı olduğu telefon numarası, ilgili faks cihazı tarafından basılmış olarak yer alacaktır. Bu kayıtları ihtiva etmeyen faks belgeleri Banka tarafından işleme alınmayabilecektir. Faks ile gönderilen talimatın yazı aslı, faks teyidi olduğu da belirtilerek en kısa sürede Banka'ya ulaştırılacaktır.

21.4. Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Banka'ya faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları, Müşteri'nin yetkilileri tarafından imzalanacaktır.

21.5. Banka, faksla yapılacak hesap açılış işlemlerinde müşterinin hesap cüzdanının daha sonra şubeye başvurarak alacağını kabul etmesi halinde hesap açılışını yapacaktır.

21.6. Banka, Müşteri'nin faks talimatını aldığı anda, üzerindeki imzaları makul bir dikkat çerçevesinde karşılaştıracak ve uygunluğunun belirlenmesi halinde de yazılı teyidi beklemeksizin yerine getirecektir.

21.7. Banka ilk bakışta ayırt edilmeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından, hile ve sahtecilik eylemlerinin sonuçlarından, Banka'nın ve Müşteri'nin bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından, faks sistemiyle gelen bilgi veya talimatın yetersiz olmasından, yanlış, okunaksız veya eksik iletilmiş olmasından, Müşteri'nin teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden ve Banka Muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan sorumlu değildir.

21.8. Müşteri, Banka tarafından kendisine iletilen SMS, resim, animasyon vs. multimedya nesneleri içeren MMS (Multimedia Messaging Service), elektronik posta veya benzeri iletişim kanallarından iletilecek bilgilendirme mesajlarının gönderilmesini kabul eder.

21.9. Müşteri, Banka'nın Sözleşme'den doğan tüm hak ve alacaklarını kısmen ve/veya tamamen temlik (devir) edebileceğini, Banka'nın Sözleşme'den doğan hak ve alacakların temlik (devir) edilmesi sürecinde, temlik (devir) alan ve/veya alacak olan ve/veya devralma talebinde bulunan resmi ve/veya özel, gerçek ve/veya tüzel kişilere, Müşteri'nin tüm bilgi ve belgelerini verebileceğini kabul eder.

21.10. İşbu Sözleşmedeki hüküm veya maddelerden birinin veya birkaçının geçersizliği, Bankaca gerekli ve uygun görülmesi kaydıyla sözleşmenin tümünün geçersizliği sonucunu doğurmayıp, sadece o hüküm veya maddenin geçersizliği ile sınırlıdır.



2017/01

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ

Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com

MERSİS NO 0140003254400014

22. İhtilaf Halinde Yetkili Merciler

22.1. Müşteri, işbu Sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda, Bankanın hesap özeti, makbuz, form, dekont, mikrofilm, mikro fiş, görüntü, telefon, ses kayıtları, faks, elektronik posta mesajı çıktıları vb. veri, çıktı, data ve sair belgenin, Banka bilgisayar, defter ve kayıtlarının HMK 193 üncü maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

22.2. Müşteri, Banka ile arasındaki ilişkilerde Sözleşme hükümlerinin ve Türk Kanunlarının uygulanacağını ve hesabın bulunduğu veya bankacılık işleminin yapıldığı Banka Şubesinin bulunduğu yerin Mahkeme ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğunu kabul eder. Ancak, bu Mahkeme ve İcra Dairelerin yetkili kılınması, Bankanın Müşterinin ikametgahının bulunduğu yerin veya Müşteriye ait mal ve değerlerin bulunduğu veya hesabın/hesapların nakledildiği şube yerinin adli mercilerine başvurulmasına veya kovuşturma yapılmasına engel olamaz.

23. Sözleşmenin Düzenlenme ve Yürürlük Tarihi

23.1. 20 sayfadan ve 24 maddeden ibaret işbu Sözleşme, bir tarafta Bank Mellat Şubesi ile, diğer tarafta aşağıda adı ve adresi yazılı Müşteri arasında / / tarihinde iki (2) nüsha olarak düzenlenerek imzalanmış ve bir nüsha müşteriye teslim edilmiştir.

23.2. İŞBU SÖZLEŞMEDE YER ALAN ÜRÜNLERE AIT HÜKÜMLER SÖZ KONUSU HİZMETİN VE/VEYA ÜRÜNÜN BANKADAN TALEP EDİLMESİ ANINDAN İTİBAREN ANCAK BANKANIN MÜŞTERİYE BU HİZMETİ VE/VEYA ÜRÜNÜ SAĞLAMASI KOŞULUYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK VE YÜRÜRLÜKTE KALACAKTIR. İLGİLİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASA DAHI, BU SÖZLEŞMEDE BULUNMASI; ANILAN HİZMETLERİN VE/VEYA ÜRÜNLERİN BANKA TARAFINDAN MÜŞTERİYE SAĞLANACAĞINA DAİR BİR TAAHHÜT ANLAMINA GELMEZ.

24. Sözleşme Metni Hakkında Mutabakat Beyanı

24.2. Müşteri, işbu Bankacılık Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi'nin tüm hükümlerini okuduğunu, anladığını müzakere etmek suretiyle sözleşmeyi bütün hüküm ve neticeleri ile kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

BANK MELLAT

..... Şubesi

MÜŞTERİ

.....



2017/01

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ

Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com

MERSİS NO 0140003254400014

Sayfa 20 /20